

מסורת הש"ס

א) [שבת קלה: וט"ז],
ב) [ברכות לד: וט"ז],
ג) גיטין מז: כ"ב קל"ג,
ד) מדרים עב: מ"ר י"ג,
ה) [לקמן נ"ט],
ו) [במדבר יח: ג] רש"י דליכא למימר דפליג,

הגהות הב"ח

א) נבי' ומתוך לקראי כר' יונתן אס כנ"ל ומינת דמייל מתקן:
ב) שם ונשאל צעלה עמה אשה:
ג) רש"י ד"ה עבד וכו' אין דין שואל וגם מושאיל גורגים בו שאין לו:
ד) תוס' ד"ה שאל וכו' ואמאי נקט. כ"כ פי' ופסי' אפי"ל דיש כח לאשה כמו לצעל אמאי נקט שאל מן האשה ולא נקט שאל מן הצעל:

מוסף רש"י

המוכר שדהו לחבירו לפירות. ש"אכל הלוקח פירות עד עשר שנים ומחזור הקרקע לצעלה, וזמן שאין היצול נוהג בקמה, דהיינו משגלו שבת ראשון ושבת גז, שגלו תחילה מעבר הירדן ע"י סתמיכי עד חרבות ירושלים, דז' זמן שיוצג נוהג סתם במירה לפירות הוא שהרי סופה לחזור ביצול (גיטין יח:), מביא וקורא. מקרא כבורים, דקרינא ביה האדמה אשר נתתה לי ה' (דברים כ"ב קל"ג). מביא ואינו קורא. שאינו יכול לקרות האדמה אשר נתתה לי, ומיחו בצהלה חייב, דכתיב אשר תצא מחלצך, שהי' שיעבד לו יצקת הקרקע לפירותיו (שם), כקנין הגוף דמי. ויכול לומר מראשית פרי האדמה אשר נתתה לי (גיטין יח:), ואישה יפרנו. ולא שלח (נדרים עב:),

השואל את הפרה

רבא סבר לה כר' יונתן. דאמר אחד אחד משמע ומתוך דרשא דקראי כרבי יונתן למידרש כי הני מתני' דלעיל: **דסניא וסניא אינד** לא גרסינן אלא קראי קא נקיט. והא דמפיך צהא דרצא וקא נקיט קראי איפכא לאו דוקא. ונראה צעיי שטעו בגירסא להגיה בספרים דסברי דהא מתני'

קמיימא כרבי יאשיה וההיא מתוך אביי ובתרייתא כר' יונתן וההיא תיריך רצא ולא היא דכל כמה דנקטיה לכו לקראי צין כסדר צין הפוך צין לר' יאשיה צין לר' יונתן חדא דרשא היא למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ותרווייהו מתני' מתוך אביי כר' יאשיה ורצא כר' יונתן: **איפוך אנה**. לומר שבשעת שצירה פוטרתו ולא בשעת שאילה: **שכן חייב צאונסיה**. על אותה שעה מתחייב הוא: **שכן חייב צמונוסיה**. ע"י: **רב אשי אמר**.

מקרא גופיה משמע דאשעת שאלה קפיד דמעט רעהו משמע לא רעהו עצמו נשאל לו ועלה מסיק קרא שלם ישלם אלאמא אשעת שאלה קפידיא קאי: **אי לא הניך**. דהדור ופריש מילתא טפי לא הוי מנינו למילף מעט רעהו ולא רעהו עצמו דאיכא למימר אורחיה דקרא למישתעי הכי וז"ש בצעלים וז"ש צלא צעלים חייב והשתא דגלי ספא דצבעלים פטור ואחד מינייהו קאי פטור ולא על חצירתה ילפינן מיניה גילוי מילתא דאשעת שאלה קפיד: **שאלה לרצעה**. הוא עצמו: **מהו**. מתניב צאונסיה **או לא: ליראום**. שהיא נראה עשיר חשוב ולא ימשכו צעלי צמים ידיהן ממנו להקיפו צאמנה ובאשראי: **הנאה מיניה**. שנהנה בצהמה עצמה: **שאל צ' פרוס וכו'**. את"ל פחות מפרוטו לאו כלום הכא מאי: **מן השופטין**. פרה שהיא של שניהן: **שופטין ששאלו**. לחרוש זה קרקע של שותפות: **ונשאל** הצעלים: **לאחד מהן**. למלאכתו שאינה של שותפות: **כולו שואל צעין**. שהא הצעל נשאל לכל שואל פרטו: **שאל מן האשה**. פרה של נכסי מלוג: **ונשאל לו צעלה**. למלאכתו: **אשה ששאלה**. לחרוש קרקע מלוג ונשאלו הצעלים לצעל למלאכת עצמו: **קנין פירות**. שהצעל אורכ פירות מלוג כקנין הגוף דמי והוה ליה צעלים שואל ונשאל כאילו קרקע ופרה שלו: **השאל לי**. בשצילי: **המוכר שדהו לפירות**. ש"אכל לוקח פירותיה צ' ג' שנים ואחר זמן תחזור לצעלים מציא כבורים וקורא ארמי אוצד אבי וכל הפרשה (דברים כו) וקורא אני צו הנה הצאתי [את] ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי דקנין פירות כקנין הגוף: **לאפוטרופוס**. היה הולך למדינת היס ומינה אפוטרופא על נכסיו לזון אשתו ובניו: **עבד דלאו צר מצוה לא**. ושלוחות נפקא לן (לעיל דף ע"א:) מתאם גם אתם^א לנצות שלוחכם דצעין דומיא דמשלח שיהיו דיניו נוהגים צו וזה אין דין שואל^ב נוהג צו וגם משאיל שאין לו כלום צלא רצו: שואל

פרק שמיני בבא מציעא

צו.

במונא דמיתהני מיניה. פירוש שמשמס צו: **במונא בעינן** והאיכא. פי' דממונא צעינן שיטאיל לו והאיכא ואית ליה נמי הנאה מיניה: **ונשאל** צו אחד מהן. תימה מאי קמיצעיאל ליה דכיון דאס נשאלו לו כל הצעלים פטור מהכל השתא יפטור מחליו כדלמרי' צמרוצה (צ"ק דף ע"א:) חמשה צקר אפי' חמשה חלאי צקר וי"ל דהתם סברא הוא שיטלס לפי מה שגגז אצל שאילה צבעלים אין סברא לפטור והוי כחדוש ואין לך צו אלא חדושו: **שא"ל מן האשה**. תימה דמה כח יש לאשה להשאיל צנכסי מלוג שהפירות לצעל ולצעל יש לו כח להשאיל צלא רשותה והיא אינה יכולה להשאיל כלל^א ואמאי נקט שאל מהאשה ויש לומר דאין הצעל יכול להשאיל או למכור פירות נכסי מלוג צלא רשותה כדלמר רצא צהאשה שנפלו (כתובות דף פ:) משוס רווחא דצימא אי נמי ה"ק שאל מן האיש נכסי מלוג שהן של אשה מהו:

בע"ל פלוגתיה דר' יוחנן וריש לקיש. לא צעי למימר פלוגתא דמנאי היא דאיפליגו גבי המוכר עצדו ע"מ שימשטנו עד לי יוס אי ראשון הוי צדין יוס או יומים או שני^א דאיכא מ"ד (צ"ק דף ט.) דפליגי דמר דריש תסתיו ומר דריש כספו אי נמי אפי' למ"ד התם כקנין הגוף דמי היינו משוס שמייר המוכר לעצמו פירות צעין יפה אצל צעלמא לא: **שצ"יח** פלוגתא דר' יונתן ור' יאשיה דתניא ב"י. וא"ם היכי מדמה שאילה צבעלים לנדרים דהא שוס דרשא איכא לרבי יאשיה דלא הוי שלח כמותו דצעלמא לא פליגי וי"ל דטעמא דרבי יאשיה התם משוס דכתיב תרי זימני אישה אישה יקימנו ואישה יפרנו למעוטי שלוחו והי"ע כתיב צעליו תרי זימני אי נמי משוס דלשון צעליו ואישות משמע ליה הוא דוקא ולא שלוחו: אמר

מההוא פלגא ידידיה מיהא מיפטר ישותפין ששאלו ונשאל לאחד מהן מהו כולו שואל בעינן וליכא או דלמא בההיא פלגא דשיילי מיהת מיפטר השאל מהאשה ונשאל בעלה^א ^באשה ששאלה ונשאל לבעל מהו^ב קנין פירות כקנין גוף דמי או ילא אמר ליה רבינא לרב אשי יהאומר לשלוחו צא והשאל לי עם פרתי מהו בעליו ממש בעינא וליכא או דלמא^ג שלוחו של אדם כמותו ואיכא א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי בעל פלוגתא דר' יוחנן ור"ל שליח פלוגתא דר' יונתן ור' יאשיה בעל פלוגתא דר' יוחנן ור"ל דאיתמר^ד המוכר שדהו לחבירו לפירות ר' יוחנן אומר מביא וקורא ריש לקיש אומר^ה מביא ואינו קורא ר' יוחנן אומר מביא וקורא קנין פירות כקנין הגוף דמי וריש לקיש אומר מביא ואינו קורא קנין פירות ילאו כקנין הגוף דמי שליח פלוגתא דר' יונתן ור' יאשיה דתניא^ו האומר לאפוטרופוס כל נדרים שתהא אשתי נודרת מכאן עד שאבא ממקום פלוני הפר לה והפיר לה יכול יהו מופרין ת"ל^ז אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומר מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו א"ל רב עיליש לרבא האומר לעבדו צא והשאל עם פרתי מהו תיבעי למ"ד ששלוחו של אדם כמותו תיבעי למאן דאמר שלוחו של אדם אינו כמותו תיבעי למ"ד שלוחו של אדם כמותו הני מילי שליח דבר מצוה הוא אבל עבד דלאו בר מצוה לא או דלמא אפי' למ"ד אין שלוחו של אדם כמותו ה"מ שליח אבל עבד^ח יד עבד כיד רבו דמאי אמר ליה^ט במסתברא יד עבד כיד רבו דמאי בעי רמי בר חמא בעל בנכסי אשתו שואל

עין משפט ונר מצוה

ח א מ"י פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ד סמג עשין כב טו"ע ח"מ ס' שמ סעי' ד:
ט ב ב ג ד ה מ"י שם פ"ב הלכה ט סמג שם טו"ע ח"מ ס' שמו סעי' י:

י ו ז מ"י שם הל' ח טו"ע שם סעי' יא:
יא ח ט י מ"י שם הלכה ו טו"ע שם סעי' ט [ומו"ע אה"ע ס' פ"ה ס"א]:

יב כ ל מ"י שם הל' ה טו"ע ח"מ ס' שמו סעיף ו:

יג מ ב מ"י פ"ד מהל' בבורים הל' ו:

יד ס מ"י פ"ג מהל' נדרים הלכה ט סמג לאון רמב טו"ע י"ד ס' רלב סעי' ל:

טו ע מ"י פ"א מהל' שלוחין ושותפין הל' א סמג עשין כב טו"ע ח"מ ס' קצב סעיף א:
טז פ מ"י פ"ב מהלכות שאלה ופקדון הלכה ה סמג עשין כב טו"ע ח"מ ס' שמו סעיף ו:

תורה אור השלם
1 אם בעליו עמו לא ישלם אם שוכר הוא כא בשכרו:
שמות כב יד
2 ובי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם:
שמות כב יג
3 כל גדר וכל שבועת אסר לעצת נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו:
במדבר ל יד